



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :1

Boletim No.: 63/2016

INICIADO:07/07/2016 18:32hs e EMITIDO:07/07/2016 23:18hs

LLLNNPCBDJEEFG^\\

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Quem se associa p/prática reiterada do crime definido art.36
(Art.35,par.único)

Consumado

Local: RUA MAJER KUCINSKI, 468 - CAPAO REDONDO - CEP: 05885-340
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 47 D.P. - CAPAO REDONDO

Ocorrência: 07/07/2016 às 17:00 horas

Comunicação: 07/07/2016 às 18:29 horas

Elaboração: 07/07/2016 às 18:32 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **ALAN CARLOS HENGLER DA SILVA** - Presente ao plantão - RG: 38593849-SP
emitido em 24/09/2012 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: ANTONIO CARLOS DA SILVA - Mãe: ROSANGELA HENGLER
Natural de: S.PAULO - SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 02/09/1996 19 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO(A) - Instrução: 1 Grau completo - CPF: 45969351814
Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Preta** - Olhos: Pretos
Tipo de cabelo: Carapinha - Cor do cabelo: Pretos
Comprim. do cabelo: CURTO - Altura: 1,65 - Peso: 60,00 - Compleição: MAGRO
Endereço Residencial: RUA ANTONIO SEBASTIÃO DA COSTA, 10 - JDIM COMERCIAL
S.PAULO - SP
- **TIAGO GUEBARA DA SILVA** - Presente ao plantão - RG: 58592919-SP
Exibiu o RG original: Não - Pai: SERGIO RICARDO DA SILVA
Mãe: CLAUDIA MARTINS GUEBARA - Natural de: SÃO PAULO/SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 22/05/1998
18 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: DESEMPREGADO
Instrução: 1 Grau incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :2

Boletim No.: 63/2016

INICIADO:07/07/2016 18:32hs e EMITIDO:07/07/2016 23:18hs

LLLNNPCBDJEEFG^\\

Cutis: Preta - Olhos: Pretos - **Tipo de cabelo: Carapinha**

Cor do cabelo: Pretos - Comprim. do cabelo: CURTO - Altura: 1,60

Peso: 50,00 - Compleição: MAGRO - Endereço Residencial: RUA DANVILLE, 99
 JDIM COMERCIAL - S.PAULO - SP

Testemunha:

- CLAUDIO ROBERTO SIMIAO DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 21119745-SP
 Exibiu o RG original: Sim - Pai: MOISES SIMIAO DA SILVA
 Mãe: JOSEFA BATISTA DA SILVA - Natural de: S.PAULO -SP
 Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 01/12/1970
 45 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
 Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Comercial: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO - S.PAULO - SP

Condutor:

- NELSON PEREIRA DE ABREU - Presente ao plantão - RG: 24191414-SP
 Exibiu o RG original: Sim - Pai: ARMINDO PEREIRA ABREU
 Mãe: MARIA CONCEIÇÃO ABREU - Natural de: SP - Nacionalidade: BRASILEIRA
 Sexo: Masculino - Nascimento: 30/10/1972 43 anos - Estado civil: Casado
 Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: Superior completo
 Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Comercial: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO - S.PAULO - SP
 Telefones: (11)2224-0810 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Real - Qtde: 10 - Unidade.: Valor
 Observações: **R\$ 10,00 (DEZ REAIS)**
 Pessoa relacionada: ALAN CARLOS HENGLER DA SILVA

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - **Qtde. encontrada: 138**
 Acondicionamento: SUPOSITORIO - **Quantidade: 81** - Involucro: OUTROS
 Observações:
 SUBSTÂNCIA EM PÓ DE COR BRANCA, APARENTANDO SER COCAÍNA - 138,0 GRAMAS -
 LACRE DENARC AD031702
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - **Qtde. encontrada: 48**
 Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 82** - Involucro: OUTROS
 Observações:
 SUBSTÂNCIA EMPEDRADA, APARENTANDO SER CRACK - 48,0 GRAMAS - LACRE DENARC
 AD031756
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - **Qtde. encontrada: 54**

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :3

Boletim No.: 63/2016

INICIADO:07/07/2016 18:32hs e EMITIDO:07/07/2016 23:18hs

LLLNNPCBDJEEFG^\\

Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 26 - Involucro: OUTROS

Observações:

SUBSTÂNCIA DE COR MARROM, APARENTANDO SER MACONHA - 54,0 GRAMAS - LACRE
 DENARC AD031751

Histórico:

Comparecem os componentes da equipe Falcão 15 desta Unidade, policiais Nelson e Claudio, informando que nesta data, diligenciavam pela Rua Majer Kucinski Jardim Comercial - Região Sul desta Capital, tendo em vista haverem recebido denúncia anônima, dando conta, que na extremidade dessa via, em um terreno baldio, nos fundos da Escola Estadual Professor Maud Sá de Miranda Monteiro, haveria comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Que chegarem àquele local, e mantiveram-se na viatura descaracterizada, mantendo discreta campana, sendo que logo de início verificaram que ali realmente tratava-se de um ponto de venda de drogas, visto que dois rapazes, ambos de cor negra, permaneciam parados no final daquela rua, sendo que nesse período, por duas vezes, pessoas destes de aproximaram, e após breve diálogo, um dos rapazes adentrava ao terreno baldio e quando voltava, entregava à pessoa um pequeno volume que parecia ser drogas e dela recebia o que parecia ser dinheiro, tendo referidas pessoas, rapidamente se afastado do local. Após cerca de trinta minutos de observação, os policiais, aproveitando-se de um momento em que os dois rapazes adentraram juntos ao terreno baldio, aproximaram-se rapidamente, e sem darem tempo a que houvesse qualquer reação, efetuaram a abordagem. Que os dois rapazes, nesse momento, encontravam-se abaixados, sendo que o posteriormente identificado como Alan Carlos Hengler da Silva, remexia em uma sacola de plástico e o outro, identificado como Tiago Guebara da Silva, encontrava-se ao seu lado. Que os policiais efetuaram revista pessoal em ambos, sendo que nada de ilícito foi encontrado, sendo que nos bolsos de Alan encontrava-se a quantia de R\$ 10,00 (dez reais). Que ao verificarem o conteúdo da sacola, viram que a mesma guardava vários emendorfs contendo substância em pó de cor branca, aparentando ser cocaína, diversos saquinhos de plástico e pequenos invólucros de papel alumínio contendo substância empedrada, aparentando ser crack, e porções de substância de cor marrom, aparentando ser maconha. Que indagados quem lhes fornecia àquelas substâncias, tanto Alan quanto Tiago não souberam informar, tendo ambos relatado, informalmente, que estavam praticando àquela atividade ilícita já por cerca de dez dias, que as substâncias cocaína e crack eram comercializadas por R\$ 10,00 (dez reais) a unidade, e a porção de maconha por R\$ 5,00 (cinco reais), sendo que cada um deles recebia por cada dia de trabalho a quantia de R\$ 100,00 (cem reais). Que após isso, os policiais deram voz de

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Boletim No.: 63/2016

INICIADO:07/07/2016 18:32hs e EMITIDO:07/07/2016 23:18hs

Folha :4

LLLNNPCBDJEEFG^\\

prisão a Alan e Tiago e os conduziram a esta Unidade e os apresentaram a esta autoridade Policial. Cientificada, a Autoridade Policial signatária adotou as seguintes providências: a) submeteu a substância a exame pericial, sendo constatada, nos termos do Laudo nº 312.026/2016 da lavra da perita Doutora Patricia Gouvea de Cantuaria, como: Item A) peso bruto 138,0 gramas - peso líquido 54,0 gramas - positivo para cocaína; Item b) peso bruto 48,0 gramas - pelo líquido 27,2 gramas - positivo para cocaína/crack; Item c) peso bruto 54,0 gramas - peso líquido 20,0 gramas - positivo para maconha; Lacres 81671; b) ratificou a Prisão em Flagrante e a formalizou; c) apreendeu a droga e o dinheiro; d) submeteu os indiciado a Exames de Corpo de Delito; e) encaminhou os indiciados ao 2º DP local, para posteriormente serem encaminhados à Audiência de Custódia; f) Procedeu as comunicações legais; g) Instaurou IP nº 054/2016. Nada mais.

Providências tomadas: MSG CEPOL/OFICIO

Exames requisitados: IC-IML

Provas colhidas: TESTEMUNHAIS E MATERIAIS

Solução: BO PARA FLAGRANTE

MIRIAM ALVES DE OLIVEIRA
ESCRIVÃO POLÍCIA

ANDRÉ V. ALVES FIGUEIREDO
DELEGADO DE POLÍCIA

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 28ª VARA CRIMINAL
 AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

SENTENÇA

Processo nº: **0056779-63.2016.8.26.0050 - Controle nº 1.354/16**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ALAN CARLOS HENGLER DA SILVA e outro**

VISTOS, etc.

ALAN CARLOS HENGLER DA SILVA e TIAGO GUEBARA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 c.c art. 29, *caput*, do Código Penal, porque, no dia 07 de julho de 2.016, na Rua Majer Kucinski, nº 468, Capão Redondo, via pública, nesta capital, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, guardavam, para fins de tráfico, 81 (oitenta e um) supositórios contendo cocaína, totalizando 138g (cento e trinta e oito gramas), 82 (oitenta e dois) invólucros contendo crack, totalizando 48g (quarenta e oito gramas), e 26 (vinte e seis) porções de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram notificados para apresentarem defesa prévia, a qual foi juntada aos autos por defensora pública. A denúncia foi recebida e os réus citados.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os réus.

Na fase do art. 402 do CPP, nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça pronunciou-se pela procedência da pretensão punitiva, ao passo que a Dr.^a Defensora Pública pugnou pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

É o relatório. DECIDO.

A ação é procedente.

Ouvidos em juízo, ambos os réus confessaram a imputação que lhes é feita, admitindo, de forma unânime, que vendiam entorpecentes no local dos fatos há dez dias, recebendo cada um cem reais por semana, de um indivíduo cujo nome e endereço não souberam dizer, e que, na data dos fatos, realmente foram presos em flagrante na posse dos entorpecentes discriminados na denúncia, que realmente se destinavam à venda.

E a confissão de ambos encontrou pleno respaldo nas demais provas produzidas.

Com efeito, os policiais civis Claudio e Nelson apresentaram versões harmônicas e uníssonas entre si, segundo os quais realizaram campana por cerca de trinta minutos, quando viram os dois réus juntos e comercializando objetos com dois ou três indivíduos em momentos distintos, após o que apreenderam, em poder de Alan, uma sacola plástica contendo as drogas discriminadas na denúncia. Encontraram, ainda, 10 reais em dinheiro. Ouviram de ambos a **confissão informal** de autoria.

E essa foi toda a prova oral produzida durante a instrução processual, que revela a autoria de ambos os réus.

Destaque-se inicialmente que, embora a prova oral se restrinja aos depoimentos daqueles dois policiais civis, a mesma é idônea e digna de crédito, seja porque corrobora confissão judicial dos dois denunciados, seja porque os réus afirmaram expressamente, em seus respectivos interrogatórios judiciais, que sequer conheciam tais policiais até a data dos fatos e que contra eles nada tinham, do que se conclui que não teriam qualquer razão para injustamente incriminá-los, criando contra Alan Carlos e Tiago Guebara uma estória fantasiosa.

Ademais, está pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido que o depoimento de policiais é válido, salvo se houver nos autos algum elemento de prova que o desmereça, fato inócurrenente na espécie.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

Não bastasse a confissão judicial dos denunciados, corroborada integralmente pelo relato daqueles dois policiais civis, trata-se de grande variedade e quantidade de entorpecentes, sendo inimaginável que pudessem ser utilizados exclusivamente por uma pessoa.

E tais entorpecentes estavam individualmente embalados, na forma que são preparados à venda, o que consiste em mais um robusto elemento de prova quanto à prática daquele comércio ilegal.

Outrossim, os réus foram flagrados comercializando tais entorpecentes com dois ou três indivíduos em oportunidades distintas, no período daquela campana, conforme prova oral acima analisada.

Deste modo, diante de tais ponderações, ficou plenamente atestado que os entorpecentes apreendidos em poder de Alan e Tiago se destinavam ao consumo de terceiros, sendo de rigor a procedência da pretensão punitiva.

A materialidade decorre do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 11/18), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/25) e do Exame Químico-Toxicológico, segundo o qual a droga apreendida consistia em "Cocaína" e "Tetrahydrocannabinol" (fls. 147/149).

Passo a fixar a pena.

Conforme folha de antecedentes acostada a fls. 131/134, ambos os réus são primários e ostentam bons antecedentes.

Assim, fixo a pena-base de ambos no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa de ambos não se farão incidir, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal e não pode ficar aquém desse patamar nessa fase de fixação, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 28ª VARA CRIMINAL
 AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

Na terceira fase, frente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, decorrente da primariedade, dos bons antecedentes e da ausência de prova de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, reduzo a pena de ambos em 2/3 (dois terços), rebaixando-a ao patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Atento à situação econômica dos réus, fixo o dia-multa de ambos em seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva para o fim de **CONDENAR** ALAN CARLOS HENGLER DA SILVA, Rg. nº 38.593.849-4-SSP/SP, filho de Antonio Carlos da Silva e Rosangela Hengler, e TIAGO GUEBARA DA SILVA, Rg. nº 58.592.919-SSP/SP, filho de Sérgio Ricardo da Silva e Claudia Martins Guebara, como incursos nas sanções do art. 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando, a cada um deles, a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, conforme art. 2º da Lei nº 8.072/90, deverão ser observadas as normas previstas em tal diploma legal e também na Lei nº 11.464/07, que alterou alguns dispositivos daquela primeira, sendo incabíveis os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, face à gravidade do crime, entendimento jurisprudencial prevalente e expressa disposição contida no art. 44 da Lei nº 11.343/06.

Assim, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada a cada um dos réus (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a alteração que lhe foi imposta pelo art. 1º da Lei nº 11.464/07).

A esse respeito, deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
28ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRÃO RIBEIRO, 313, SÃO PAULO-SP - CEP 01133-020

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque viola o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque ofende o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Outrossim, tendo em vista que ambos os réus estão presos cautelarmente por esse processo há quase dez meses, quando em tese já fariam *jus* à progressão para o regime semiaberto, bem como por serem primários, de bons antecedentes, relativamente menores e confessos, permito que recorram dessa sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Condeno cada um dos réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se os termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50, vez que são beneficiários da assistência judiciária gratuita, posto que com os interesses patrocinados por defensora pública.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de abril de 2.017.

Augusto Antonini
Juiz de Direito